

1501311-66.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... no processo.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06.

Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Valor do depoimento testemunhal de servidores policiais que, ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inexistência de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3372-3084,

Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjjsps.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501311-66.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2228469/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 19780314 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

2318/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2228469 - 04º D.P. PIRACICABA,

2318/21/922 - 04º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS RODRIGO BARRETO

Vítima:

À APURAR e outro

Artigo da Denúncia:

*

Aos 04 dias do mês de abril de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Paulo Kishi e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a). Flavia Stringari Machado. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) CARLOS RODRIGO BARRETO, e as testemunhas arroladas em comum pelas partes: Daniel Borges Moraes e André Luis Gonçalves.

Ausente a vítima Rodrigo Mário dos Santos, o qual não chegou a ser intimado por estar viajando, com retorno previsto para depois do dia 11.04.2022, conforme certidão de fls.158.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) (Daniel e André) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s).

Pelas partes foi dito que desistem da oitiva da vítima Rodrigo.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Homologo a desistência das partes em relação à vítima Rodrigo Mário dos Santos.

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM. Juíza,

CARLOS RODRIGO BARRETO, qualificado nos autos, está sendo regularmente processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal porque, no dia 23 de agosto de 2021, por volta de 03h14min., na avenida Rui Barbosa, nº 546, bairro Vila Rezende, nesta cidade e Comarca, subtraiu, para si, um hidrômetro com torneira e lacre, pertencente à vítima Rodrigo Mario dos Santos.

É o breve relatório.

A ação penal deve ser julgada procedente.

Autoria e materialidade restaram demonstradas nos autos.

DO MÉRITO

Segundo restou apurado, o denunciado é contumaz na prática delitiva. No dia dos fatos, ao passar em frente ao imóvel localizado no endereço supramencionado, agindo com animus furandi, abriu a grade externa que protegia a res furtiva e apossou-se do hidrômetro, da torneira e do lacre. Após, colocou os objetos na mochila e evadiu-se do local.

A ação delituosa foi gravada por câmeras de monitoramento e guardas civis foram acionados. Nas diligências nas proximidades, o denunciado foi surpreendido pelos guardas que apreenderam a "res furtiva" na mochila portada.

Com efeito, o representante do imóvel, Rodrigo Mario dos Santos, declarou "tomou conhecimento dos fatos, mas não registrou boletim de ocorrência. O local em que o hidrômetro estava instalado não possuía cadeados." (fls. 149).

O guarda civil Daniel Borges Moraes disse que "na data e horário dos acontecimentos estava com seu parceiro em patrulhamento de rotina quando foram acionados para averiguar suposto crime de furto, cuja prática foi captada pelas câmeras de monitoramento municipais. Que, segundo as informações veiculadas, o sistema de monitoramento captou o momento em que um homem subtraiu o hidrômetro do imóvel existente no local dos fatos, o que fez sem arrombar qualquer obstáculo. Que, após diligências, já na av. Juscelino Kubitschek, 630, nesta urbe, lograram localizar o suspeito. Que, realizada a abordagem, com o implicado, identificado como CARLOS RODRIGO BARRETO, foram localizados, no interior da mochila que trazia consigo, um hidrômetro completo, com torneira e registro, além de duas facas. Que, indagado, o suspeito confessou a autoria delitiva, afirmando que pretendia vender os objetos para adquirir drogas. Que, malgrado os esforços envidados, não foi possível localizar o proprietário do imóvel vitimado. Que, em razão da subtração do hidrômetro, houve forte vazamento de água." (fls. 02/03).

Em juízo ratificou o depoimento prestado, inclusive que o réu confessou a imputação quando foi preso em flagrante na posse da "res furtiva". O réu alegou que era dependente de drogas. Não conhecia o réu.

No mesmo sentido, o guarda civil André Luís Gonçalves que narrou "na data e horário dos acontecimentos, estava com seu parceiro em patrulhamento de rotina quando foram acionados para averiguar suposto crime de furto, cuja prática foi captada pelas câmeras de monitoramento municipais. Que, após diligências, já na av. Juscelino Kubitschek, 630, nesta urbe, lograram localizar o suspeito, o qual fora visto pelo sistema de monitoramento do município subtraindo, momentos antes, o hidrômetro do

imóvel existente no local dos fatos, o que fez após abrir a portinhola que protegia o equipamento, sem a necessidade de arrombar ou escalar. Que, realizada a abordagem, com o implicado, identificado como CARLOS RODRIGO BARRETO, foram localizados, no interior de sua mochila, um hidrômetro completo, com registro e torneira, além de duas facas. Que, indagado, o suspeito confessou a autoria delitiva, afirmando que pretendia vender os objetos para adquirir drogas. Que, malgrado os esforços envidados, não foi possível localizar o proprietário do imóvel vitimado. Que, em razão da subtração do hidrômetro, houve forte vazamento de água" (fls. 04).

Em juízo, ratificou o depoimento prestado na fase policial. Não conhecia o réu. Em solo policial, o réu confessou o crime "na data e horário dos acontecimentos, subtraiu o hidrômetro do imóvel existente no local dos fatos, o que fez após abrir a portinhola que protegia o equipamento, não sendo necessário arrombar ou escalar. Que pretendia vender para comprar drogas".

Em juízo, o réu confessou integralmente a imputação. Alegou que à época "morava na rua" e de fato subtraiu o que consta da inicial. Assim agiu porque era dependente de drogas.

Assim, restaram indúvidas a autoria e a materialidade delitivas.

Os guardas civis foram firmes ao narrarem que compareceram ao local para verificarem ocorrência de um furto. Após diligências, eles lograram encontrar o réu, em poder da res furtiva.

Não há nada nos autos que desmereça os depoimentos das testemunhas, os quais são contundentes e levam à culpabilidade do réu.

Portanto, os depoimentos dos guardas civis, devendo ser valorados como as demais provas constantes no processo.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06.

Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Valor do depoimento testemunhal de servidores policiais que, ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inexistência de contradições ou elementos de convicção que possam retirar-lhe a credibilidade. Dosimetria da pena mantida. Regime inicial fechado adequadamente imposto. Análise da detração que compete ao Juízo das Execuções Criminais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação nº 3005429- 53.2013.8.26.0320, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Camargo Aranha Filho, j. 05/05/2016) - Grifo nosso

Neste passo, mister a condenação do réu pelo delito de furto.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Seguindo o critério trifásico, na primeira fase deve ser aplicada pena-base acima do mínimo legal, pois o réu ostenta maus antecedentes.

O réu é reincidente específico.

Eventual compensação da confissão do réu deve atenuar a pena de forma proporcional, haja vista que prepondera a reincidência específica.

O regime inicial deverá ser o fechado necessário e suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que o réu é reincidente específico..

Ante o exposto, requeiro seja julgada procedente a presente ação, condenando-se o réu nos sobreditos termos.

Dada a palavra ao(a) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência, nos termos da gravação anexa.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

CARLOS RODRIGO BARRETO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 23 de agosto de 2021, por volta de 03h14, na avenida Rui Barbosa, nº 546, bairro Vila Rezende, nesta cidade e Comarca, subtraiu, para si, um hidrômetro com torneira e lacre, pertencente à vítima.

Segundo a denúncia, o réu é contumaz na prática delitiva. No dia dos fatos, ao passar em frente ao imóvel localizado no endereço supramencionado, agindo com animus furandi, abriu a grade externa que protegia a res furtiva e apossou-se do hidrômetro, da torneira e do lacre. Após, colocou os objetos na mochila e evadiu-se do local.

A ação delituosa foi gravada por câmeras de monitoramento e guardas civis foram acionados. Nas diligências nas proximidades, o réu foi surpreendido pelos guardas que apreenderam a "res furtiva" na mochila portada.

A denúncia foi recebida (fls. 82/83), o réu foi citado (fls. 90), apresentando resposta escrita, na qual requereu a concessão de liberdade provisória e alegou inocência (fls. 94/98).

O recebimento da denúncia foi mantido, concedendo-se liberdade ao réu e designando-se audiência (fls. 110/112).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas 02 testemunhas comuns, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais e debates orais, as partes se manifestaram. É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de busca e apreensão de fls. 12/13 e pela fotografia de fls. 16.

2) Da autoria

A autoria criminosa é certa e deve ser atribuída ao réu.

Na fase policial, o réu confessou a autoria delitiva, afirmando que, na data e horário dos acontecimentos, subtraiu o hidrômetro do imóvel existente no local dos fatos, o que fez após abrir a portinhola que protegia o equipamento, não sendo necessário arrombar ou escalar. Pretendia vender a res para comprar drogas (fls. 05).

Em Juízo, o réu disse que a acusação é verdadeira. Estava na rua, em razão do uso de drogas. Há um tempo é que conseguiu uma casa para morar. A porta do hidrômetro estava aberto. Foi tentar pegar a torneira, mas o cano se rompeu e levou tudo. Só queria a torneira que é metal, porque o hidrômetro ninguém compra.

A acusação ficou comprovada nos autos, pelas demais provas. Vejamos.

Ouvida apenas durante a fase inquisitiva, a vítima R.M.S. declarou que é representante do imóvel, soube do furto do hidrômetro, mas não registrou boletim de ocorrência. Não havia cadeado fechando o hidrômetro (fls. 149).

O guarda municipal Daniel Borges Moraes relatou que o Cemel avisou da ocorrência, porque as câmeras de segurança flagraram o momento em que o réu havia pegado o hidrômetro e se evadido. A direção que ele tomou foi indicada e conseguiram localizá-lo e detê-lo. Ele estava com mochila preta e, dentro dela estava o hidrômetro com torneira e cano e duas facas. Questionado, o réu assumiu o furto, dizendo que o tinha feito para comprar drogas. Levaram o réu à Delegacia. Foram ao imóvel, que estava para alugar, sem morador. O hidrômetro estava com uma portinha sem cadeado. Não conhecia o réu. não sabe o valor do bem.

O também guarda municipal André Luís Gonçalves esclareceu que foram solicitados pela Central de Monitoramento, porque o réu estava subtraindo um hidrômetro de um imóvel. Em diligências, conseguiram localizar o réu no quarteirão e baixo. Com ele, na mochila que o réu trazia consigo, havia o hidrômetro e duas facas. O réu confessou a subtração e alegou que era usuário de drogas e iria vender o hidrômetro para adquirir drogas. Não conhecia o réu. não sabe o valor do bem subtraído.

A autoria restou incontestada.

O réu, em solo policial e judicial, confessou que subtraiu o hidrômetro do imóvel, após abrir a portinhola que protegia o equipamento, sem arrombamento. Iria vender o bem para adquirir drogas.

A vítima não presenciou os fatos.

Os guardas municipais narraram que foram acionados para averiguar furto de hidrômetro que tinha sido captado pelas câmeras de monitoramento municipal.

Conseguiram abordar o réu nas proximidades e, com ele, havia uma mochila, dentro da

qual encontraram um hidrômetro com registro e torneira, além de duas facas. O réu confessou-lhes a subtração e disse que iria vender o bem para adquirir drogas. Nesse sentido, a subtração foi percebida pelas câmeras de monitoramento municipal e, por isso, os guardas civis foram acionados e conseguiram deter o réu, na posse da res.

Além disso, o próprio réu confessou a prática delitiva aos guardas civis, à autoridade policial e judicialmente, nesta audiência.

Ainda que assim não fosse, ter sido o réu encontrado na posse dos objetos, por si só, já faz presumir-se a autoria, cabendo ao próprio acusado a tarefa de afastar tal presunção.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples - Recurso defensivo - Absolvição - Fragilidade - Materialidade e autoria demonstradas - Apreensão da res em poder do acusado gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova - Pena reclusiva mantida - Dia-multa fixado no valor unitário mínimo legal - Regime inalterado dada a comprovada presença de antecedentes criminais - Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Ausência de recurso ministerial nesse sentido - Recurso parcialmente provido". (TJSP - Apelação Criminal 0000318-78.2015.8.26.0544. Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Fernando Torres Garcia - j. 20/08/2020 - grifei)

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pelo concurso de agentes - Sentença condenatória - Pleito absolutório inadmissível - Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva - Réu que foi surpreendido na posse do produto furtado, sem explicação plausível - Prova oral suficiente para a condenação - (...)". (TJSP - Apelação Criminal 1500587-42.2018.8.26.0575. Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto - j. 02/03/2021 - grifei)

"APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO - ARTIGO 155, § 1º e § 4º, inciso I, DO CÓDIGO PENAL - Subtração de diversos itens de vestuário do interior de estabelecimento comercial, mediante quebra da vidraça da loja, durante repouso noturno - Recurso defensivo que não questiona a autoria delitiva. Confissão. Apreensão em flagrância em posse da res. Ainda, palavras da vítima e dos servidores policiais seguras e consistentes. Condenação mantida - (...). RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP - Apelação Criminal 1501430-28.2019.8.26.0201. Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas - j. 28/02/2021 - grifei)

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SIMULAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA E VIOLÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. "RES" NA POSSE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS SUFICIENTES A CONVENCER DO DECRETO CONDENATÓRIO. CONSUMAÇÃO. A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA COISA SUBTRAÍDA É O BASTANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 59, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COMPROVADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO RÉU. (...) 4. Encontro de parte da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedora, tanto mais ante o reconhecimento que a vítima realizou do indigitado agente. Inversão do ônus da prova. Precedentes do STF, "mutatis mutandis" (ARE 822.045/SC - Rel. Min. Roberto Barroso - j. 28.08.2014 - DJE 02.09.2014 e RE 731.662/SC - Rel. Min. Dias Toffoli - j. 22.05.2014 - DJE - 28.05.2014) e do STJ (ARE 329.535/PI - Rel. Min. Marilza Maynard - 6ªT. - DJE 25.08.2014 e HC 243.033/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - 5ªT. - j. 19.11.13) e do TJSP (Ap. 0086071-98.2013.8.26.0050 - Rel. Des. Salles Abreu - j. 17.09.2014; Ap. 0010663-73.2011.8.6.0664 - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro - j. 02.09.2014 e Ap. 0090615-03.2011.8.26.0050 - Rel. Des. Grassi Neto - j. 20.03.2014). (...) (TJSP; Apelação Criminal 0038485-65.2013.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 07/12/2018).

APELAÇÃO DAS DEFESAS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E PELO CONCURSO DE AGENTES.

VALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. "RES" ENCONTRADA EM PODER DOS RECORRENTES, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RÉUS CONFESSOS. TESTEMUNHOS DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. PRECEDENTES. QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. "MUTATIO LIBELLI". FURTO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REGIME ABERTO MANTIDO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. (...) 2. Materialidade e autorias comprovadas com relação ao crime de furto. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado às espécies, sobretudo pelas provas orais, colhidas perante o contraditório, recepcionadas pelas demais provas dos autos. 3. Furto. Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor. Precedentes do TJSP (Ap. 0000880-56.2011.8.26.0244 - 8ª C - Rel. Des. Alcides Malossi Junior - j. 23.02.2017 - DJe 23.02.2017; Ap. 0023445-74.2015.8.26.0405 - 3ª C - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - j. 14.02.2017 - DJe 14.02.2017; Ap. 0002534-30.2011.8.26.0357 - 8ª C - Rel. Des. Carlos Monnerat - j. 09.02.2017 - DJe 16.02.2017; Ap. 0002710-04.2014.8.26.0066 - 9ª C - Rel. Des. Souza Nery - j. 15.12.2016 - DJe 09.01.2017 e Ap. 3001436-92.2013.8.26.0484 - 8ª C - Rel. Des. Grassi Neto - j. 22.09.2016 - DJe 31.01.2017). (...) (TJSP; Apelação 0042098-25.2015.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/04/2018; Data de Registro: 13/04/2018).

APELAÇÕES. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. TESTEMUNHO DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. "RES" ENCONTRADA NA POSSE DOS RECORRENTES, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES. ATIPICIDADE MATERIAL EM DECORRÊNCIA DO PRÍNCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, §2º, DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. REGIME ABERTO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. (...) 3. A apreensão das "rei" em poder dos acusados acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhes a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem. Precedentes do TJSP. (...) (TJSP - Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Jaú; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 03/02/2016; Data de registro: 04/02/2016).

"Agente encontrado na posse da res furtiva, sem explicação razoável para o fato, autoriza presunção de responsabilidade somente afastável mediante produção de prova consistente" (TACRIM - SP - AC - Rel. Renato Nalini - RT 719/458).

"Em sede de furto, a apreensão da res furtiva em poder do réu ou em circunstâncias que presumam estar ele envolvido com ela, representa idôneo liame entre a autoria e o evento" (TACRIM - SP - AC - Rel. Fernandes Oliveira - RJD 18/74).

"FURTO. Prova. Apreensão do bem em poder do réu. Ausência de comprovação satisfatória da suspeitosa posse. Suficiência. Condenação. Necessidade. - Em tema de furto, a apreensão do bem com o acusado é importante elementos de prova, máxima quando o sujeito não comprova satisfatoriamente a licitude da suspeitosa posse." (TJSP - Processo: APL 54461320118260191 SP 0005446- 13.2011.8.26.0191 - Relator(a): João Morengi - Julgamento: 24/10/2012 - Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal - Publicação: 01/11/2012).

"FURTO QUALIFICADO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade delitiva - Bem furtado apreendido em poder do réu - Provas que demonstram a responsabilidade penal do acusado - (...) Recurso improvido - (voto nº 12406)." (TJSP - Processo: APL 179275320058260050 SP 0017927-53.2005.8.26.0050 - Relator(a): Newton Neves - Julgamento: 28/06/2011 - Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal - Publicação: 04/07/2011).

"APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - -Absolvição - Impossibilidade - Materialidade e autoria bem demonstradas. Réu preso em flagrante de posse da res furtiva. (...) APELO IMPROVIDO." (TJSP - Processo: APL 88180420108260482 SP 0008818-04.2010.8.26.0482 - Relator(a): Camilo Léllis - Julgamento: 26/07/2012 - Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito - Criminal Publicação: 06/08/2012).

"FURTO Crime consumado - Réu surpreendido na posse do bem furtado buscando escondê-lo ante a chegada da polícia. Negativa do réu não amparada pelos depoimentos seguros da vítima e testemunhas. (...) Regime prisional alterado para o semiaberto,

pois ausente idônea fundamentação Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal - Recurso provido apenas para esse fim - (voto n. 16794)." (TJSP - Processo: APL 9000066822011826 SP 9000066-82.2011.8.26.0439 - Relator(a): Newton Neves - Julgamento: 13/11/2012 - Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal - Publicação: 14/11/2012).

No caso dos autos, o réu confessou a autoria delitiva, na fase policial e em Juízo, de forma que a presunção é certa.

A condenação, portanto, se impõe.

3) Do princípio da insignificância

Formulado por Claus Roxin, em seu Política Criminal y sistema del Derecho Penal, esse princípio se refere àquelas condutas que lesionam minimamente ou causam risco de lesão mínima a um bem jurídico penalmente protegido.

Entende-se que não se justifica a imposição de pena criminal a tais comportamentos que quase nada atingem o bem jurídico, de maneira que se deveria excluir sua tipicidade.

E para ser possível a aplicação desse princípio, afastando qualquer dúvida e evitando-se insegurança jurídica, o supremo Tribunal Federal fixou os requisitos para que fosse possível seu reconhecimento:

"O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: 'DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR'. - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social". PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. (STF - 2ª Turma - Rel. Min. Celso de Mello - HC 84.412-SP - v.u. 19.10.2004 - D.J. 19.11.2004).

Assim, sustenta o Tribunal Superior acima que para que se aplique validamente o princípio da insignificância sem gerar insegurança jurídica, necessário que estejam presentes os seguintes requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente; a nenhuma periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Com isso, não fica o princípio da insignificância restrito ao aspecto quantitativo da lesão causada pelo ato ilícito, mas se amplia para tocar os aspectos sociais e econômicos da própria conduta do agente, além de exigir que se observem as condições pessoais do sujeito ativo do delito.

Pessoa primária, sem antecedentes de monta, de pouca idade, que pratique delito sem violência nem grave ameaça contra a pessoa e que tenha diminutos resultados materiais e socioeconômicos é merecedora da aplicação do princípio da insignificância, afastando-se a tipicidade de seu comportamento.

Se, do contrário, trata-se de pessoa que costumeiramente ataca bens jurídicos alheios, violando o direito de propriedade, a incolumidade pública, entre outros, essa não merece tratamento benéfico, não se podendo invocar a aplicação do princípio da insignificância, ainda que seja de diminutas consequências seu agir.

No caso dos autos, não estão presentes os requisitos exigidos pela Suprema Corte para a adoção do sobredito princípio.

Com efeito, como se vê da certidão de objeto e pé, o réu possui maus antecedentes e também é reincidente específico, não preenchendo o requisito subjetivo, ainda que o valor do bem seja de valor diminuto.

Importante notar que se o hidrômetro possui valor diminuto, a torneira não foi valorada, até porque não é possível saber se se tratava de objeto de valor elevado ou não.

4) Da tentativa

A jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior de Justiça adotou a teoria da apprehensio ou amotio, no sentido de que o furto de consuma com a posse do bem desde que se tenha cessado a clandestinidade.

Nesses termos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSO E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

Como o réu se apossou do hidrômetro e da torneira, fazendo cessar a clandestinidade, deve ser reconhecida a figura consumada.

Ressalto que ainda que o réu não tenha conseguido retirar a torneira do hidrômetro, ele já tinha retirado ambas as peças do imóvel e foi abordado a um quarteirão de distância do local, de forma que o crime se consumou.

5) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal devem ser consideradas.

O réu possui antecedentes criminais (Certidão de fls. 39 - Processo n. 0000238-75.2017.8.26.0599), de forma que a pena-base deve ser calculada acima mínimo legal: reclusão de 01 ano e 02 meses e 11 dias-multa.

A reincidência específica (Certidão de fls. 40 - Processo n. 0014911-03.2015.8.26.0451) se compensa com a confissão, mantendo-se a pena-base.

Não há outras agravantes, atenuantes, ou causas de aumento e diminuição a serem consideradas.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, devido ao fato de o réu possuir maus antecedentes e reincidência em crimes contra o patrimônio, o que demonstra que as sentenças anteriormente impostas não foram suficientes para impedir sua delinquência. Entendo que não é possível considerar-se a insignificância para aplicação de regime inicial mais brando, porquanto o réu possui maus antecedentes e reincidência exatamente pela prática do mesmo delito. Da mesma forma, a alegada situação de vulnerabilidade do réu não pode afastar a imposição da pena.

Pena final: reclusão de 01 ano e 02 meses, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação pena e o faço para CONDENAR CARLOS RODRIGO BARRETO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de reclusão de 01 ano e 02 meses, em regime inicial

fechado, e 11 dias-multa, diária mínima.

O réu é reincidente específico, de forma que não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.

O réu encontra-se em liberdade e assim poderá continuar caso deseje recorrer desta sentença.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Ao final, pela MM. Juíza foi feito um breve resumo da sentença e, indagadas as partes, por elas foi dispensado o compartilhamento da sentença por meio da ferramenta TEAMS.

Tendo em vista que o(a)(s) réu(é)(s) manifestou(ram) desejo de recorrer da sentença, pelo(a) MM. Juiz(a) foi dito: "recebo o recurso interposto pelo(a)(s) réu(é)(s), devendo a serventia providenciar a remessa dos autos a Defensoria Pública, para apresentar as razões".

Ressalto que toda a instrução criminal foi gravada pela ferramenta Teams que poderá ser acessado pelo SAJ e pelo link de acesso que oportunamente será juntado aos autos.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Helena C.Oliveira, escrevente técnico judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):

Promotor(a):

Defensor(a):

Ré(u):